

CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR VII

Violência contra Inferior

Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena – detenção, de três meses a um ano.

- Resultado mais grave:

Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159.

Art. 159. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade.

Em outras palavras, se a pessoa quis violentar, mas acabou gerando morte ou lesão corporal, aplica-se nesse caso a pena do crime de violência contra inferior somada com a pena de lesão corporal dividida por dois.

- Crime próprio – cometido somente por militar superior;

Obs.: Quando se fala em militar superior, pode ser superior ainda que de igual posto, não somente oficiais.

Ex.: Um soldado, mais antigo na corporação, agride outro soldado, mais recente. Esse é um caso de violência contra inferior.

- O autor pode ser um militar na inatividade? Em todos os crimes militares em espécie, a conduta, o fato deve se amoldar a uma das hipóteses previstas no art. 9º, que deve ser consultado antes de se conferir o presente dispositivo.
- Praticar violência – *vis física*;
- Precisa gerar lesão? Não.

Ex.: Imagine que um coronel empurra um soldado. Isso já se configura como o crime de violência contra inferior, mesmo que não tenha gerado lesão.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Para configuração do delito é necessário o conhecimento da condição de inferior (art. 47, I, CPM):

Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:

I – a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente;

Para cometer esse crime, a pessoa não precisa estar fardada ou em serviço. Imagine que um major está à paisana no quartel e um coronel o empurra. Nessa situação, o coronel não poderá ser enquadrado por violência contra inferior. Se não houver nenhum crime militar, ele entrará na Lei de Contravenção Penal, por infração penal comum. O mesmo vale para violência contra superior.

- Excludente do Comandante:

CPM. Art. 42. (...) I – Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque.

Obs.: É também chamado de estado de necessidade do comandante.

- Compele = sujeita.



Ofensa Aviltante a Inferior

Parecido com o crime anterior, está fundamentado no art. 176:

Art. 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior.

- Ato aviltante é aquele que envilece a vítima, a menospreza, rebaixa, diferentemente do crime anterior, no qual se objetiva violentar a vítima;
- Crime próprio – militar superior; crime propriamente militar;
- O autor pode ser um militar na inatividade? Sim, desde que no contexto de uma das alíneas do art. 9º do COM;
- Crime mais específico do que o crime de injúria real (art. 217, COM);
- Injúria Real:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante:

Pena – detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.

Observe que o dispositivo acima não menciona “militar subordinado” nem “militar superior”, logo, ele é genérico.

- Comparação:

Crime	Agente	Vítima	Violência física	Precisa lesão corporal?	Intenção
Violência contra superior	Militar subordinado	Militar superior	Sim	Não	Violentar
Violência contra militar de serviço	Qualquer pessoa	Sentinela, vigia, plantão; oficial de dia, oficial de quarto e oficial de ronda	Sim	Não	
Violência contra inferior	Militar superior	Militar subordinado	Sim	Não	
Ofensa aviltante contra inferior	Militar superior	Militar subordinado	Sim	Não	Humilhar

Resistência Mediante Ameaça ou Violência

Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Forma qualificada:

§ 1º Se o ato não se executa em razão da resistência:
Pena – reclusão de dois a quatro anos.

- Cumulação de penas:

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, ou ao fato que constitua crime mais grave.

- Crime comum – qualquer pessoa pode cometer;
- Crime impropriamente militar;
- Modalidades – mediante violência física ou moral (ameaça);

Obs.: Da mesma forma que o Código Penal comum, a ameaça não precisa ser grave.



- A violência deve ser dirigida a pessoa e não a coisa;
- Se um agente se algema no poste para evitar uma prisão em flagrante? Nessa situação, não há que se falar em resistência, pois ele não está indo contra pessoa;
- Se um civil se opor a ordem de um policial militar mediante violência? Civil não comete crime militar contra policial militar ou bombeiro militar, de forma que irá responder pelo crime de resistência pelo CP comum.

A partir de agora, abordaremos os crimes relacionados à situação de presídio. Existem presídios comuns e presídios militares, e esses últimos nada mais são do que quartéis, diante dos quais podem haver os crimes a seguir.

Fuga de Preso ou Internado

Art. 178. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

- Formas qualificadas:

§ 1º Se o crime é praticado a mão armada ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento:
Pena – reclusão, de dois a seis anos.

§ 2º Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

§ 3º Se o crime é praticado por pessoa sob cuja guarda, custódia ou condução está o preso ou internado:

Pena – reclusão, até quatro anos.

- Presídio Militar;
- Crime impropriamente militar – art. 351, CPB;
- Crime comum – qualquer pessoa pode cometer;
- Baseia-se na retirada ou facilitação de fuga de presos (civil ou militar);
- A prisão pode ser disciplinar? Não; deve ser apenas prisão por crime, seja ele comum ou militar.
- Pode ocorrer com ou sem violência;
- Se a facilitação de fuga for de presos de cadeia pública por Policiais Militares, responderá por crime comum – art. 351 do CPB; Súmula 75, STJ; e STJ CC 46053/MG;
- Modalidade culposa:

Art. 179. Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

- Crime impropriamente militar – art. §4º do art. 351, CPB;
- Crime próprio – praticado somente por aquele que tem a guarda ou condução;
- Crime especificamente culposos;

Ex.: Suponha que Leandro está fazendo a escolta de um preso que foi registrar seu filho recém-nascido. No trajeto, tanto Leandro quanto o motorista estão ao telefone e o detento, percebendo isso, consegue fugir. Eles não queriam que o rapaz fugisse, mas, por negligência usando o telefone, ele acabou fugindo.

- Deixar de fazer algo que deveria e poderia ser feito;
- Se um agente deixar fugir, por culpa, pessoa submetida a medida de segurança detentiva? O art. 179 é explícito ao dizer que se aplica a pessoa presa, logo, não será esse delito.

ANOTAÇÕES



25m



30m

Evasão de Preso ou Internado

Art. 180. Evadir-se, ou tentar evadir-se o preso ou internado, usando de violência contra a pessoa:

Pena – detenção, de um a dois anos, além da correspondente à violência.

§ 1º Se a evasão ou a tentativa ocorre mediante arrombamento da prisão militar:

Pena – detenção, de seis meses a um ano.

- **Cumulação de Penas:**

§ 2º Se ao fato sucede deserção, aplicam-se cumulativamente as penas correspondentes.

- O preso não tem o direito de fugir – falta grave; inciso II do art. 50 da LEP;
- Crime impropriamente militar – art. 352 do CPB;
- Crime próprio – somente cometido por preso ou internado;
- Tem a modalidade de atentado;
- Necessita de violência a pessoa ou a coisa; se não tiver violência, não será esse crime militar;
- Se o preso for militar e fugir – pode gerar o crime de deserção (art. 192);

Art. 192. Evadir-se o militar do poder da escolta, ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de oito dias:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Comparativos

- Art. 178 – qualquer pessoa promovendo ou facilitando a fuga
- Art. 179 – por culpa, o carcereiro deixa o preso fugir;
- Art. 180 – o preso ou o internado foge ou tenta fugir.



35m

Arrebatamento de Preso ou Internado

Art. 181. Arrebatado preso ou internado, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob guarda ou custódia militar:

Pena – reclusão, até quatro anos, além da correspondente à violência.

- Crime impropriamente militar – art. 353, CPB;
- Crime comum;
- Arrebatado = tirar a força – tem que ter violência a pessoa ou a coisa;
- Dolo específico de maltratar a pessoa arrebatada.

ANOTAÇÕES

Amotinamento

Art. 182. Amotinarem-se presos, ou internados, perturbando a disciplina do recinto de prisão militar:
Pena – reclusão, até três anos, aos cabeças; aos demais, detenção de um a dois anos.

- Responsabilidade de participe ou de oficial:

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem participa do amotinamento ou, sendo oficial e estando presente, não usa os meios ao seu alcance para debelar o amotinamento ou evitar-lhe as consequências.

- Crime de autoria coletiva necessária – mais de um preso ou internado;
- Crime próprio;
- Recinto de prisão militar;
- Pena aumentada para os cabeças
- Crime impropriamente militar – o preso pode ser um civil por cometimento de crime militar ou um militar.

Motim de presos

CPB. Art. 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

- Amotinar = reunir para perturbar;
- Não prevê a perturbação em manicômio judiciário, somente em presídio militar.



40m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
